COTIZACIÓN

DepaFix - Soluciones en Construcción y Revestimientos

Fecha de emisión: 31/10/2026

Datos del cliente y proyecto

Cliente: Cliente Ejemplo
Proyecto: Instalación cerámica piso

Detalle de partidas

Código	Concepto	Cantidad	Unitario	Total
CER-PISO-01	Cerámica piso esmaltada primera calidad (m2)	52.50	$12,000	$630,000
	Nota: 5% de descarte por cortes			
MANO-OBRA-POS	Mano de obra colocación cerámica (m2)	50.00	$7,000	$350,000
	Nota: Colocación por metro cuadrado			
			TOTAL	$980,000

Cláusula de Validez de Cotización

Cláusula de Validez de Cotización y Reajuste de Precios

Versión blindada — borrador de trabajo

> **Advertencia:** este texto es un modelo de redacción comercial y no constituye asesoría jurídica para un caso concreto. Antes de firmar, un abogado debe revisar la cotización, el contrato, el Anexo A y la normativa aplicable. Los valores entre corchetes deben completarse o eliminarse.

Artículo [X]: Validez de la Cotización y Reajuste por Variación de Costos de Materiales

1. Definiciones

Para los efectos de esta cláusula:

a) **Cotización:** propuesta económica emitida por DepaFix, identificada con número, fecha de emisión y Anexo A.

b) **Precio Base (PB):** precio neto ofertado en la Cotización, expresado en pesos chilenos, vigente a la fecha de emisión.

c) **Componente Material (CM):** proporción del Precio Base correspondiente a materiales e insumos, expresada como porcentaje y detallada en el Anexo A. Si el Anexo A no lo indica, se tendrá por CM = [60]%. No se reajustan la mano de obra, los gastos generales, la utilidad ni los impuestos.

d) **Índice:** el **Índice de Precios de Materiales e Insumos de la Construcción (IPMIC)**, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Si este no se encontrare disponible, se utilizará, en su orden, el **Índice de Costos de Edificación (ICE)** de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) o el **Índice de Precios al Productor (IPP)** del INE.

e) **Mes Base (MB):** mes de la última publicación oficial del Índice a la fecha de emisión de la Cotización.

f) **Mes de Ajuste (MA):** mes de la última publicación oficial del Índice a la fecha de la notificación del reajuste.

g) **Variación (V):** resultado de la fórmula `V = (IMA / IMB) - 1`, expresado en porcentaje con dos decimales, donde `IMA` es el valor del Índice en el Mes de Ajuste e `IMB` es el valor del Índice en el Mes Base.

2. Validez de la Cotización

La Cotización tiene una validez de **30 días corridos** contados desde su fecha de emisión. Dentro de dicho plazo, el Cliente podrá aceptarla en los términos de esta cláusula.

COTIZACIÓN

DepaFix - Soluciones en Construcción y Revestimientos

Fecha de emisión: 31/10/2026

La validez de la Cotización no implica el congelamiento del Precio Base. Si durante el período de validez se configura el umbral de reajuste previsto en el numeral 3, el Precio Base se ajustará conforme a la fórmula allí establecida.

Transcurridos los 30 días corridos, la Cotización se entenderá expirada. Su aceptación posterior requerirá actualización de precios conforme al numeral 3, considerando como Mes de Ajuste el mes de la última publicación oficial del Índice a la fecha de la aceptación.

3. Umbral, fórmula y simetría

El reajuste se activará cuando el valor absoluto de la Variación sea **igual o superior al 5%** (`|V| ≥ 5%`).

La fórmula de reajuste será:

```text
Precio Ajustado (PA) = PB × [1 + (CM × V)]
```

Donde `PB` es el Precio Base, `CM` es el Componente Material expresado en decimal y `V` es la Variación expresada en decimal.

Reglas de aplicación:

a) Si `|V| < 5%`, no habrá reajuste y se mantendrá el Precio Base.

b) Si `V ≥ +5%`, el Precio Ajustado se incrementará conforme a la fórmula.

c) Si `V ≤ -5%`, el Precio Ajustado se reducirá conforme a la misma fórmula. **La cláusula es simétrica:** si el Índice baja, el precio también baja y el Cliente tiene derecho a exigir el reajuste a la baja.

d) El resultado se expresará en pesos chilenos y se redondeará al peso más cercano.

e) El reajuste se aplicará únicamente sobre el Componente Material. La mano de obra, los gastos generales, la utilidad y los impuestos no se reajustan por esta vía.

f) **Tope de razonabilidad [opcional]:** si `|V| > [30]%`, cualquiera de las partes podrá solicitar una renegociación de buena fe dentro de 5 días hábiles. Si no se alcanza acuerdo, se aplicará la fórmula con un tope de variación de [30]% en valor absoluto.

4. Notificación, prueba y pago

a) La parte que invoque el reajuste deberá notificarlo por escrito a la otra dentro de **5 días hábiles** contados desde la publicación oficial del Índice utilizado como Mes de Ajuste.

b) La notificación se enviará a los correos electrónicos designados en la Cotización y deberá incluir: (i) el Índice utilizado y su fuente oficial; (ii) los valores `IMB` e `IMA`; (iii) el cálculo de `V`; (iv) el Precio Ajustado resultante; y (v) el enlace o respaldo de la publicación oficial.

c) La parte receptora tendrá **5 días hábiles** desde la notificación para objetar por escrito el cálculo, acompañando los antecedentes que respalden su objeción. Si no objeta dentro de dicho plazo, el reajuste se entenderá aceptado.

d) El monto reajustado deberá pagarse dentro de **5 días hábiles** contados desde la notificación, o desde la aceptación expresa del reajuste si hubiere objeción. Si el pago no se efectúa en dicho plazo, el saldo se incorporará a la siguiente factura o estado de pago.

e) La notificación tardía no extingue el derecho al reajuste, pero este se calculará con el Índice vigente a la fecha de la notificación efectiva, sin efectos retroactivos.

COTIZACIÓN

DepaFix - Soluciones en Construcción y Revestimientos

Fecha de emisión: 31/10/2026

f) Si el Cliente acepta la Cotización después de los 30 días corridos, DepaFix deberá notificar el reajuste junto con la aceptación, aplicando el procedimiento de este numeral.

5. Índice de referencia y contingencias

a) El Índice se tomará exclusivamente de la publicación oficial de la institución correspondiente. No se utilizarán cotizaciones informales, precios de listas de proveedores ni estimaciones unilaterales.

b) Si el Índice principal dejare de publicarse o cambiare de metodología, se utilizará el sucedáneo indicado en el numeral 1(d), manteniendo la misma fórmula.

c) Si ningún Índice de los señalados estuviere disponible, las partes acordarán de buena fe un índice público y verificable dentro de 5 días hábiles. Si no hubiere acuerdo, se utilizará la última publicación oficial disponible del Índice principal, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

d) Las partes dejan constancia de que el uso de un índice público y verificable otorga certeza y objetividad al reajuste, y que ninguna de ellas podrá modificar unilateralmente su valor o su fuente.

6. Alcance

a) Esta cláusula se aplica a las cotizaciones, órdenes de compra y contratos en que se incorpore expresamente por referencia.

b) No se aplica a contratos a suma alzada o a precio cerrado, salvo que las partes la incorporen de manera expresa.

c) La aceptación de la Cotización implica la aceptación de esta cláusula.

d) Si alguna disposición de esta cláusula fuere declarada nula o inaplicable, las demás conservarán plena vigencia y se interpretarán de la forma que mejor refleje su finalidad.

Anexo A: Identificación del Componente Material

Partida / Ítem	Precio Base (CLP)	¿Es material o insumo?	Incidencia sobre el Precio Base
[Partida 1]	[0]	[Sí/No]	[0]%
[Partida 2]	[0]	[Sí/No]	[0]%
Total Componente Material (CM)			**[0]%**

Índice principal aplicable: IPMIC del INE.

Mes Base: [mes/año de la última publicación a la fecha de emisión].

Valor del Índice en el Mes Base (IMB): [valor].

Correo de notificación DepaFix: [correo@depafix.cl].

Correo de notificación Cliente: [correo@cliente.cl].

Anexo B: Ejemplo de cálculo

Datos:

- Precio Base: $10.000.000
- Componente Material: 60% (`CM = 0,60`)

COTIZACIÓN

DepaFix - Soluciones en Construcción y Revestimientos

Fecha de emisión: 31/10/2026

- Índice en el Mes Base (`IMB`): 120,0
- Índice en el Mes de Ajuste (`IMA`): 130,8

Cálculo:

```text
V = (130,8 / 120,0) - 1 = 0,09 = 9%
PA = 10.000.000 × [1 + (0,60 × 0,09)]
PA = 10.000.000 × 1,054
PA = 10.540.000
```

Ejemplo a la baja:

- `IMA` = 108,0
- `V = (108,0 / 120,0) - 1 = -0,10 = -10%`
- `PA = 10.000.000 × [1 + (0,60 × -0,10)] = 9.400.000`

El Cliente tiene derecho a exigir la reducción a $9.400.000, en aplicación del principio de simetría.

Aceptación y Firma

Cliente: _____
Fecha: _____

DepaFix: _____
RUT: _____